M ALVES CONTABILIDADE
CNPJ 97.524.337/0001-30
Av. José Bento Ribeiro Dantas, 2977 - Manguinhos, Armação dos Búzios/RJ
malvescontabilidade@hotmail.com | (22) 2623-5508 | (22) 99996-8700

Escala 12x36: vale a pena para a sua empresa?

Trabalhista • Departamento Pessoal • Jornada • Guia rápido para empresários

Resposta rápida: a escala 12x36 é permitida, mas **só funciona bem se a empresa abre todos os dias, inclusive domingo**, e normalmente exige **2 funcionários para cada posto**. Para comércio que fecha no domingo, ela costuma não compensar. E atenção: **o modelo atual de segunda a sábado precisa mudar até 15/12/2026** de qualquer forma.

1. Como é hoje e o que muda

- **Padrão da região hoje:** segunda a sexta das 8h às 17h (1h de almoço) + sábado das 8h às 12h = **44 horas**, com 1 folga (domingo).
- **A partir de 15/12/2026 (EC 141/2026):** limite de **42 horas por semana** e **2 folgas por semana**, sem redução de salário. Daqui a 12 meses, o limite cai para 40 horas.
- Sábado de meio período **não conta como folga**. Por isso o modelo atual deixa de ser permitido, salvo autorização em convenção ou acordo coletivo.

2. Como funciona a 12x36 na prática

- **Alternância:** entra segunda às 7h, sai às 19h e só volta quarta às 7h (36 horas de descanso). Trabalha um dia sim, um dia não.
- **Carga:** alterna semanas de 3 plantões (36h) e de 4 plantões (48h). **Média de 42 horas por semana**, cerca de 15 a 16 plantões por mês.
- **Cai em todos os dias da semana,** inclusive **domingos (um sim, um não)** e feriados.
- **Domingos e feriados trabalhados** já estão incluídos no salário, sem pagamento em dobro (art. 59-A, parágrafo único, da CLT), salvo regra diferente na convenção coletiva.
- **Intervalo:** o intervalo para refeição deve ser concedido ou pago como indenização (art. 59-A da CLT).

3. Pontos de atenção antes de decidir

- **A empresa abre no domingo?** Se não abre, a 12x36 não fecha: o funcionário teria plantão em dia de loja fechada. Para o comércio, o trabalho aos domingos depende da lei municipal e o descanso deve cair no domingo pelo menos 1 vez a cada 3 semanas (Lei 10.101/2000, art. 6º).
- **Funcionárias mulheres:** quando há trabalho aos domingos, a lei exige revezamento **quinzenal**, com folga em domingo a cada 15 dias (art. 386 da CLT). **A 12x36 já atende isso naturalmente**, porque o domingo alterna (um trabalha, outro folga). Mas é preciso conferir na hora de montar a escala.
- **Cobertura:** um funcionário só cobre dias alternados. Para ter alguém todo dia no mesmo posto, são necessários **2 funcionários**.
- **Convenção coletiva:** com a EC 141/2026, escalas diferentes da 5x2 passam a depender de negociação coletiva. Essa negociação é feita **diretamente entre a empresa e o sindicato** da categoria.

ATENÇÃO: EM DEZEMBRO DE 2027 ISSO VAI MUDAR DE NOVO

O limite cai para **40 horas por semana**. A 12x36 tem média de **42 horas**, ou seja, **vai passar do limite**. A partir daí, ela só poderá continuar se a **convenção coletiva da categoria autorizar**.

4. Comparativo das opções

Modelo	Horas por semana	Abre domingo?	Funcionários por posto	Situação após 15/12/2026
Atual: seg a sáb (sáb até 12h)	44h	Não	1	**Não permitido**, salvo convenção coletiva
5x2: seg a sex, 8h às 17h	40h	Não	1	**Permitido**, sem acordo extra
5x2: seg a sex, 8h às 17h24	42h	Não	1	Permitido com acordo de compensação
5x2 com revezamento: ex. ter a sáb	40h a 42h	Opcional	1 ou mais	Permitido, folgas em revezamento
12x36	Média 42h	**Sim, obrigatório**	**2**	Depende do que a convenção coletiva permitir

5. Quando a 12x36 vale a pena?

Costuma valer a pena

- Pousadas e hotéis (recepção, portaria)
- Restaurantes e bares abertos todos os dias
- Condomínios, vigilância, clínicas
- Empresas que precisam de alguém todo dia, das 7h às 19h

Costuma não compensar

- Comércio que fecha no domingo
- Escritórios e lojas com horário comercial
- Empresa com só 1 funcionário no posto
- Quando a convenção coletiva não autoriza

6. O que fazer agora

- **Até 15/12/2026:** revisar a escala de todos os funcionários que trabalham de segunda a sábado.
- Separar as informações da empresa: **dias e horário de funcionamento** (inclusive se abre domingo), **quantos funcionários** tem e o **horário atual de cada um**.
- **Procure o sindicato da sua categoria** para verificar o que a convenção coletiva permite e negociar o melhor acordo para a sua empresa.
- **Depois, nos informe ou envie o acordo/convenção** para adaptarmos a folha de pagamento à nova escala.

A negociação com o sindicato é feita diretamente entre a empresa e a entidade sindical. O escritório não representa a empresa nessa negociação.

M Alves Contabilidade: simule sua escala no nosso site: **malvescontabilidade.com.br**
WhatsApp (22) 99996-8700 | malvescontabilidade@hotmail.com